

REGIMENTO INTERNO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMMA
BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES

Art. 1º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMMA tem por finalidade ser um órgão colegiado, orientador, normativo, consultivo e deliberativo encarregado de assessorar o poder público municipal em assuntos referentes à proteção, à conservação, à defesa, ao equilíbrio ecológico, a melhoria do meio ambiente e ao combate as agressões ambientais em toda extensão do município de Bom Jesus do Itabapoana e obedecerá a este Regimento Interno que passa a vigorar nos seguintes termos.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 2º - O COMMA deverá observar as diretrizes constantes da Lei Municipal nº 826 de setembro de 2007 e altera as Leis nº 246 de outubro de 1989 e nº 545 de 13 de setembro de 1999.

- I. Assessorar, estudar e propor ao Poder Público Municipal as diretrizes da Política Municipal para o Meio Ambiente e os recursos naturais, voltadas para a melhoria da qualidade ambiental do município.
- II. Coordenar e integrar as atividades ligadas à defesa do Meio Ambiente dentro das competências do Conselho.
- III. Promover o aperfeiçoamento das normas de proteção ao Meio Ambiente.
- IV. Fomentar o desenvolvimento de pesquisas e processos tecnológicos destinados à qualidade ambiental.
- V. Fomentar a realização de atividades educacionais e participação da comunidade no processo de melhoria da qualidade ambiental.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS E OU ATRIBUIÇÕES

Art. 3º - Sem prejuízo e em complementação às competências do COMMA previstas na Lei Municipal nº 826/2007 são também suas atribuições:

- I - Propor a criação de normas para satisfazer as exigências da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) no que compete.
- II - Deliberar, com base em estudos técnicos, sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo, no que se refere às áreas de interesse ambiental.
- III - Acompanhar a implantação do Plano Diretor e deliberar sobre as propostas de sua alteração, naquilo que lhe compete.
- IV - Responder as consultas sobre matéria de sua competência.
- V - Assessorar o Poder Público sempre que solicitado.
- VI - Escolher sua Diretoria.

- VII - Disciplinar a forma de participação dos demais cidadãos interessados, não pertencentes ao Conselho Pleno e às Câmaras Técnicas.
- VIII - Convidar pessoas e ou entidades externas ao COMMA para participar das reuniões, quando julgar que estas terão contribuição relevante ao andamento dos trabalhos no Município de Bom Jesus do Itabapoana.
- IX - Solicitar aos órgãos competentes o Suporte Técnico complementar para as ações executivas do Município na área Ambiental;
- X - Apresentar anualmente ao Executivo Municipal a Proposta Orçamentária inerente ao seu funcionamento;
- XI - Subsidiar o Ministério Público nos procedimentos previstos na Constituição Federal, com relação ao meio ambiente;
- XII - Aplicar e julgar as penalidades previstas na legislação ambiental do Município respeitando o Código Tributário Municipal;
- XIII - Identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes Federais, Estaduais e Municipais sobre a existência de áreas degradadas de poluições, de erosões ou ameaçadas de degradação, propondo medidas para sua recuperação;
- XIV - Propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas de pesquisas e de atividades ligadas à defesa ambiental;
- XV - Opinar sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, bem como sua urbanização, visando a adequação às exigências do meio ambiente e à preservação dos recursos naturais;
- XVI - Opinar sobre a realização de estudo alternativo e de possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando das entidades envolvidas as informações necessárias ao exame da matéria, visando a compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental;
- XVII - Acompanhar o controle permanente das atividades degradadoras e poluidoras ou, potencialmente degradadoras e poluidoras, de modo a compatibilizá-las com as normas e padrões ambientais vigentes, denunciando qualquer alteração que promova impacto ambiental ou desequilíbrio ecológico;
- XVIII - Apurar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais responsáveis, as denúncias recebidas pela comunidade, solicitando ao Prefeito Municipal, Judiciário e Legislativo providências cabíveis;
- XIX - Acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar os recursos naturais existentes no município, para o controle das ações capazes de afetar ou destruir o meio ambiente;
- XX - Opinar sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, posturas municipais obras e serviços urbanos, visando a adequadas exigências do meio ambiente ao desenvolvimento do município;
- XXI - Examinar e deliberar juntamente com órgão ambiental competente sobre a emissão de alvarás de localização e funcionamento no âmbito municipal das atividades potencialmente poluidoras de grande porte, bem como sobre as solicitações de certidões para licenciamento;
- XXII - Realizar e Coordenar as Audiências Públicas, quando for o caso, visando à participação da comunidade nos processos de atividades potencialmente poluidoras;
- XXIII - Propor ao Executivo Municipal a instituição de Unidades de Conservação, visando à proteção de sítios de beleza excepcional, dos mananciais, do patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paleontológico e áreas representativas do ecossistema destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia;
- XXIV - Decidir juntamente com o órgão executivo de meio ambiente sobre a aplicação de recursos provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA);

CAPÍTULO IV

DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º – O Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMMA de Bom Jesus do Itabapoana, compor-se-á de 07 (sete) membros de órgãos governamentais e 07 (sete) membros da sociedade civil organizada (sem sobreposição de classes) e respectivos suplentes, eleitos por votação, em convocação feita através de Edital da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos, publicado através de mídia Municipal (escrita e/ou digital), na forma disposta no Art. 3º da Lei Municipal nº 1.290, de 04 de setembro de 2017, tendo como membros governamentais os seguintes órgãos:

I – Um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos;

II – Um representante da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer;

III – Um representante da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos;

IV – Um representante da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Urbanismo;

V – Um representante da Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE);

VI – Um representante da Instituto Federal Fluminense (IFF-Bom Jesus);

VII – Um representante da EMATER-RIO/BJI.

Parágrafo único – Poderão, a critério dos membros do COMMA, participar das reuniões e atividades deste, entidades, associações e pessoas de comprovada dedicação à defesa do meio ambiente.

I - As Entidades Cíveis serão previamente cadastradas na Secretaria Municipal pertinente.

II - A representação destas Entidades Cíveis será por meio de titular e suplente indicado pela respectiva entidade representada, que o substituirá nos casos de seu impedimento;

III - As indicações dos Representantes destas Entidades Cíveis deverão ser feitas por meio de ofício dirigido ao Presidente do COMMA.

IV - O COMMA consultará a Secretaria Municipal pertinente quanto à atualização cadastral e regularização destas Entidades Cíveis.

V - Dentro do prazo de 15 dias, o COMMA encaminhará um ofício ao Prefeito Municipal, com a relação dos respectivos representantes para a necessária nomeação, entrega de certificados e publicação em imprensa local e Diário Oficial do município.

VI - O posto de Membro do COMMA, não pertence ao Conselheiro, mas, a sua Entidade.

CAPÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS

Art. 5º - O COMMA terá a seguinte organização:

I – Plenário ou Conselho Pleno

II – Diretoria

III – Câmaras Técnicas

Seção I – Do Plenário ou Conselho Pleno

Art. 6º - O Plenário ou Conselho Pleno é o órgão deliberativo superior do COMMA, configurado pela reunião ordinária ou extraordinária dos membros designados.

Art. 7º - Se, durante o mandato, qualquer Conselheiro do COMMA se ausentar por 02 (duas) vezes consecutivas às reuniões do Conselho, sem justificativa plausível, sua entidade representativa será notificada de sua ausência e deverá indicar um novo membro no prazo de 30 dias a contar do recebimento do comunicado.

Art. 8º - São atribuições do Plenário:

I - Eleger o Presidente do Conselho Pleno dentre os Conselheiros.

II - Eleger sua Diretoria, através de votação livre e aberta.

III - Dar apoio ao Presidente e ao Secretário no cumprimento de suas atribuições;

IV - Pedir vistas a documentos, permanecendo com tais documentos por um período não superior a quinze dias;

V - Solicitar ao Presidente a convocação de Reunião Extraordinária para apreciação de assunto relevante;

VI - Propor a inclusão de matéria na pauta, inclusive para reunião subsequente, bem como, justificadamente, a discussão prioritária de assuntos dela constante;

VII - Apresentar as questões ambientais dos segmentos por eles representados e, especificamente aquelas que exigem a atuação integrada ou que se mostrem controvertidas;

VIII - Desenvolver, no âmbito dos segmentos por eles representados e, especificamente, em suas respectivas áreas de atuação, todos os esforços no sentido de implementar as medidas assumidas pelo COMMA;

IX - Aprovar, através de Resoluções, a edição de normas e padrões ambientais para o município;

X - Propor e deliberar sobre a criação e integrar Câmaras Técnicas e Comissões.

XI - Requerer votação nominal ou secreta.

XII - Fazer constar em ata seu ponto de vista discordante quando a opinião oriunda da Entidade, e ou Categoria que representa, ou a sua própria, divergir da maioria.

XIII - Propor o convite de pessoas de notório conhecimento para trazer subsídios aos assuntos de competência do COMMA.

XIV - Em caso de dúvida a respeito da interpretação ou aplicação do presente Regimento, o Conselheiro poderá suscitar “questão de ordem”, no prazo de três (03) minutos, vetados apartes, competindo ao Presidente e ou ao Conselho Pleno decidir sobre a pertinência da “questão de ordem” suscitada.

XV - Discutir e votar todas as matérias submetidas ao COMMA;

XVI - Apresentar proposições e moções;

XVII - Aprovar o calendário das reuniões ordinárias para o calendário de cada ano.

Seção II – Da Diretoria

Art. 9º - A Diretoria do COMMA é composta por:

I – Presidente

II – Vice-Presidente

III – 1º Secretário

IV – 2º Secretário

V - Tesoureiro

Art. 10 - Se, durante o mandato, qualquer membro da Diretoria pedir desligamento ou for excluído do Conselho Pleno conforme este Regimento será feita nova eleição para o preenchimento desse Cargo na Diretoria, até o final do respectivo mandato, sem prejuízo de suas funções como membro ativo.

Art. 11- Somente poderão se candidatar à eleição os Conselheiros Titulares.

Parágrafo Único - Se qualquer Conselheiro Titular não puder comparecer na eleição, seu Suplente terá o direito de voto.

Art. 12 São Atribuições do Presidente:

- I – Presidir o Plenário;
- II – Representar o Conselho em juízo ou fora dele, ou designar uns dos membros para representá-lo na ausência do Vice-Presidente;
- III – Convocar os membros do Conselho e coordenar suas reuniões, atendendo à ordem dos trabalhos estabelecidos em pauta;
- IV – Promover a distribuição dos assuntos submetidos à discussão aos relatores escolhidos pelo Plenário e conduzindo os debates e resolver as questões de ordem nas reuniões do Conselho;
- V – Submeter à votação as matérias constantes da ordem do dia, apurar votos e votar;
- VI - Submeter às atas das reuniões a aprovação do plenário e assiná-las;
- VII – Convocar reuniões extraordinárias, na forma deste Regimento;
- VIII – Convocar as Câmaras Técnicas sempre que se fizer necessário;
- IX – Apresentar ao final de cada ano o relatório das atividades do Conselho;
- X – Dirimir dúvidas relativas à interpretação deste Regimento, “ad referendum” do Plenário;
- XI – Assinar as indicações e proposições do Conselho, encaminhando-as a quem de direito para os devidos fins;
- XII – Requisitar as diligências solicitadas pelos conselheiros;
- XIII - Convocar pessoas ou Entidades que não fazem parte do Conselho Pleno para participar de suas reuniões, sem direito a voto;
- XIV - Nomear, em caráter excepcional, um dos Conselheiros presentes para substituição do Secretário, em caso de sua eventual ausência.

Art. 13 – São Atribuições do Vice-Presidente:

- I – Substituir o Presidente em seus impedimentos ou ausências;
- II – Auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições e;
- III – Exercer as atribuições que sejam conferidas pela Diretoria.

Art. 14 – São Atribuições do 1º Secretário:

- I - Substituir o Presidente na ausência do Vice-Presidente;
- II - Coordenar as atividades da Secretaria do COMMA;
- III - Solicitar e acompanhar a prestação das atividades de apoio necessárias a execução dos trabalhos do Conselho;
- IV - Secretariar as reuniões do Conselho e lavrar as respectivas atas;
- V - Providenciar a convocação dos membros do Conselho para as reuniões, sendo por escrito via correio ou e-mail e também por telefone ou fax para todos os Conselheiros Titulares ou Suplentes, as convocações contendo data, local, horário, pauta completa, incluindo a ordem do

dia das Reuniões Ordinárias com, no mínimo, sete dias e das Extraordinárias com, no mínimo, setenta e duas horas de antecedência;

VI - Elaborar e organizar, junto e de acordo, com o Presidente, a ordem do dia para as reuniões do Conselho, encaminhando-as com antecedência de cinco dias da reunião, aos membros do Conselho, verificando sempre, as solicitações da última incluindo-as na pauta da próxima;

VII - Preparar relatório anual das atividades do Conselho;

VIII - Dar ciência aos membros, nas reuniões, de todos os expedientes recebidos e enviados e das matérias que deverão ser submetidas à discussão e votação;

IX - Proceder ao arquivamento em registro próprio das atas aprovadas e assinadas pelos conselheiros;

X - Receber os pareceres técnicos das Câmaras Técnicas para envio aos conselheiros;

XI - Providenciar a publicação em diário oficial das resoluções e do extrato dos relatórios anuais do Conselho.

XII - Assessorar o Presidente durante os trabalhos nas reuniões e prestar as informações aos Conselheiros;

XIII - Comunicar por escrito via correio e ou fax e ou e-mail com antecedência mínima de trinta dias, o Conselheiro que estiver correndo o risco de perder seu mandato, enviando cópia do aviso à Entidade ou Categoria/ Segmento;

XIV - Providenciar junto a Secretaria pertinente, a guarda do arquivo e de todos os documentos do COMMA;

XV - Solicitar ao Presidente que peça ajuda administrativa aos Poderes Públicos constituídos do Município, incluindo a cessão de funcionários, para a execução dos serviços burocráticos de sua responsabilidade, visando o perfeito andamento.

XVI - Controlar a frequência dos Conselheiros às reuniões.

XVII - Se um Conselheiro Titular perder seu mandato, comunicar por escrito a entidade representativa, para que esta indique um novo membro a vaga. Levar o fato ao conhecimento do Conselho e fazer constar em ata.

XVIII - Solicitar ao Presidente que peça ajuda administrativa aos Poderes Públicos constituídos do Município, incluindo a cessão de funcionários, para a execução dos serviços burocráticos de sua responsabilidade, visando o perfeito andamento.

XIX - Em até noventa dias antes do término do mandato dos conselheiros, solicitar a atualização de seu cadastro e indicação dos representantes das Entidades.

Art. 15 – São Atribuições do 2º Secretário:

I – Substituir o 1º Secretário em seus impedimentos ou ausências;

II – Auxiliar o 1º Secretário no cumprimento de suas atribuições e;

III – Exercer as atribuições que sejam conferidas pela Diretoria.

Art. 16 – São Atribuições do Tesoureiro:

I – Encaminhar a Secretaria Municipal pertinente a proposta orçamentária elaborada pelo Conselho, objetivando incluir Programas de Trabalho nas dotações orçamentárias da mesma, para o ano seguinte;

Seção III – Das Câmaras Técnicas

Art. 17 – A constituição das Câmaras Técnicas será composta pelos conselheiros e submetida à aprovação do plenário por maioria simples.

§ 1º - O Plenário do Conselho poderá criar até 04 (quatro) Câmaras Técnicas que ache necessária.

§ 2º A proposta da constituição de Câmaras Técnicas deverá estar embasada na explicação de suas finalidades, objetivos, prazo de duração de suas atividades e suas atribuições e demais regras que identifiquem claramente suas atividades.

§ 3º As Câmaras Técnicas (CT) terão seus prazos fixados no ato da sua constituição, podendo ser renovados por quantas vezes se fizer necessárias, por decisão da maioria simples do Plenário.

Art. 18 – As Câmaras Técnicas terão formação paritária e serão constituídas por no mínimo 06 (seis) membros e no máximo 08 (oito) membros, sendo a metade obrigatoriamente membros conselheiros, sendo 01 (um) relator, 01 (um) revisor e 01 (um) presidente, podendo os outros serem membros de apoio.

§ 1º - os membros das Câmaras Técnicas serão escolhidos por maioria simples do plenário, só podendo haver substituição por nova deliberação do Plenário.

§ 2º - O Presidente, o relator e o revisor das Câmaras Técnicas e seus respectivos suplentes, serão escolhidos em sua primeira reunião pelos membros que as compõem.

§ 3º - As decisões das Câmaras Técnicas serão tomadas por votação da maioria simples de seus membros.

Art. 19 – São atribuições das Câmaras Técnicas:

I – Examinar, relatar e submeter ao Plenário, assuntos de sua respectiva competência;

II – Convocar especialistas para assessoramento em assuntos de sua competência, desde que aprovados pelo Plenário;

III – Propor ao Plenário a edição de Resoluções em matéria de sua competência.

CAPÍTULO VI

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

Seção I – Das Reuniões

Art. 20 – Qualquer matéria a ser apreciada pelo Conselho deverá ser encaminhada pelos membros conselheiros ao 1º Secretário para o protocolo e entrega ao Presidente, que fará a apreciação e leitura da mesma na Plenária.

Art. 21 – O Conselho funcionará através de reuniões ordinárias e extraordinárias, sendo do conhecimento prévio da ordem do dia aos conselheiros.

§ 1º - As reuniões ordinárias serão mensais e terão data, hora e local previamente definidos, e as extraordinárias serão comunicadas com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

§ 2º - As reuniões terão duração máxima de 02 (duas) horas contadas a partir do início da sessão, podendo ser ampliada, caso o Plenário assim delibere por votação da maioria simples.

§ 3º - Nas reuniões ordinárias e extraordinárias serão necessárias a presença da maioria simples dos seus membros e serão os seguintes procedimentos sequenciais:

- I – Verificação da presença e existência de quórum para instalação do Plenário;
- II – Abertura de sessão;
- III – Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior;
- IV – Informes, quando for o caso;
- V – Leitura dos expedientes;
- VI – Ordem do dia, compreendendo leitura, discussão e votação;
- VII – Distribuição dos processos e temas;
- VIII – Escolha e designação dos relatores;
- IX – Organização da proposta de pauta para a reunião seguinte;
- X – Assuntos Gerais.

Art. 22 - As reuniões se dividem em do Conselho Pleno e da Diretoria e poderão ser Ordinárias ou Extraordinárias.

Art. 23 – Nos debates, o Conselheiro poderá se manifestar:

- I - Sobre os assuntos e matérias em discussão.
- II - Para apresentar proposições.
- III - Sobre questões de ordem.
- IV - Em explicação pessoal.

Art. 24 - A Lista de Presença será obrigatoriamente encerrada após quarenta minutos de iniciada qualquer reunião.

Parágrafo Único: Todo membro titular ou suplente que chegar depois desse período, não poderá assiná-la, podendo, entretanto, participar da reunião, porém sem direito a voto.

Seção II – Da Ordem do Dia

Art. 25 – A Ordem do Dia constará da discussão e votação da matéria em pauta, podendo ser adiada, por deliberação do Plenário, a discussão e a votação da matéria, fixando o Presidente o prazo de adiamento.

§ 1º - As matérias de caráter urgente e relevante, não constantes na ordem do dia poderão ser propostas, após discussão da pauta, por qualquer membro conselheiro e a plenária poderá decidir por maioria simples:

- I – pela inadmissibilidade da apreciação;
- II – sobre o mérito da proposição;
- III – pela inclusão da matéria na pauta.

§ 2º - O Presidente decidirá as questões de ordem e dirigirá as discussões e votações podendo a bem da celeridade dos trabalhos, limitar o número de intervenções facultadas a cada conselheiro, bem como a respectiva duração.

§ 3º - O Presidente poderá determinar a intervenção da ordem de discussão e votação das matérias constantes na ordem do dia, atendendo às solicitações de qualquer conselheiro, desde que, aprovada pelo Plenário por maioria simples.

Art. 26 – esgotada a ordem do dia, o Presidente concederá a palavra aos conselheiros que a solicitarem, para assuntos de interesse geral, podendo, ao seu critério, limitar o tempo em que deverão se manifestar.

Art. 27 – Os Conselheiros poderão propor matérias para a discussão e deliberação em Conselho Pleno, as quais deverão ser encaminhadas, por escrito via correio e ou e-mail e ou fax, ao Secretário, até quinze dias antes da reunião.

Seção III – Das Atas

Art. 28 – Cada ata será lavrada ainda que não haja reunião por falta de quórum, relacionados sempre os nomes dos conselheiros presentes e ausentes.

Art. 29 – Nas atas constarão:

I – Data, local, hora da abertura da reunião, nome dos conselheiros presentes e a justificava das ausências;

II – Sumários dos expedientes, relação das matérias lidas, registros das proposições apresentadas e das comunicações transmitidas;

III – Resumo das matérias incluídas na ordem do dia, com a indicação dos conselheiros que participaram dos debates e transcrição dos trechos expressamente solicitados para registro em ata;

IV – Declaração de voto se for requerida, e deliberações do Plenário;

V – Citação apenas do nome dos Conselheiros, não havendo necessidade do nome completo nem sua Entidade / Categoria / Segmento.

VI – As atas serão impressas em folhas individuais, comporão o Livro Oficial de Atas e deverão ser assinadas pelo Secretário e pelo presidente, pelos titulares ou suplentes presentes, no máximo até quinze dias das datas das reuniões.

VII - Cada ata será aprovada e assinada na reunião subsequente;

VIII - As atas serão numeradas e disponibilizadas a comunidade para consulta, tendo como fiel depositário o Presidente e ou Secretário;

VIX - As Câmaras Técnicas e Comissões adotarão estes mesmos critérios.

CAPÍTULO VII **DOS INSTRUMENTOS**

Seção I – Dos Processos

Art. 30 – Para cada processo formado o Conselho designará um relator e um revisor.

Art. 31 – Em reunião, anunciada a apresentação de um processo pelo Presidente, fará o relator a exposição da matéria e de seu respectivo parecer, passando-se depois à discussão pelo Plenário.

CAPITULO VIII

DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO

Art. 32 - O processo de renovação compõe-se de duas etapas distintas, a primeira é a do Conselho Pleno e a segunda é da Diretoria.

Parágrafo Único - A renovação do Conselho Pleno deverá obedecer aos mesmos trâmites da criação do COMMA.

Art. 33 - O Secretário, em até noventa (90) dias antes do término do mandato dos conselheiros, solicitará a atualização de seu CADASTRO e INDICAÇÃO às Instituições dos seus novos representantes, o que deverá ser realizado em até trinta dias;

Art. 34 - Os editais para novos cadastramentos de entidades e indicação de representantes serão divulgados nos meios de comunicação disponíveis, obedecendo aos mesmos prazos do *caput* deste artigo.

Art. 35 - O Presidente encaminhará ao Chefe do Executivo a lista dos representantes eleitos para a constituição do Conselho Pleno para a devida nomeação dos titulares e suplentes mediante a publicação de decreto dentro quinze dias que antecedem o término dos mandatos em vigor.

Art. 36 - Os conselheiros tomarão posse na última reunião ordinária do mandato em vigor, através de termo apropriado.

CAPITULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 37 – O poder Executivo municipal deverá dar posse aos Conselheiros eleitos, homologados e nomeados.

Art. 38 - A Secretaria Municipal pertinente prestará ao COMMA o necessário suporte técnico administrativo, sem prejuízo da colaboração dos demais Órgãos e Entidades.

Parágrafo Único – Os documentos do COMMA terão como fiel depositário a Secretaria Municipal pertinente, em arquivo próprio.

Art. 39 - Qualquer cidadão poderá solicitar informações de interesse público e ou ambiental ao COMMA, mediante Requerimento ao seu Secretário, devendo ser atendido que o encaminhará ao Conselho Pleno.

Art. 40 - O COMMA nomeará uma Câmara Técnica para trabalhar na criação e formatação do Código Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Art. 41 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário que fixará precedente regimental, que serão incorporados ao Regimento, desde que não o contrariem e, além disso, serão

encaminhados ao Departamento Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura, ao Ministério Público ou outro órgão que tiver competência para tal.

Art. 42 – para efeito deste regimento, considera-se:

- I – Norma: é regra geral regulamentar que estabelece formas e meios para a aplicação da legislação ambiental no município;
- II – Padrão: é a quantificação dos níveis permitidos para o lançamento de resíduos sólidos, líquidos, gasosos e sonoros no meio ambiente do município;
- III – Parecer: é o opinamento técnico preparado pela Câmara Técnica do Conselho ou relator designado;
- IV – Moção: é a proposição sugerida por manifestação do Conselho a respeito de determinado assunto, apelando, congratulando ou protestando, cujo texto deverá ser aprovado pela Plenária;
- V – Emenda: é a proposição apresentada como acessório de outra;
- VI – Indicação: é a proposição em que o conselheiro sugere a manifestação do Plenário sobre determinado assunto, visando a elaboração de atos de iniciativa do Conselho;
- VII – Estudos e pesquisas: são trabalhos mais aprofundados, objetivando a elaboração de pareceres técnicos do Conselho.

Art. 43 - Este Regimento Interno entrará em vigor imediatamente após ser aprovado pelo Conselho Pleno em Reunião Extraordinária especialmente convocada para esta finalidade, sendo obrigatória sua publicação em Jornal local.

Art. 44 - Este regimento somente poderá ser alterado única e exclusivamente por decisão do Conselho Pleno em reunião convocada especialmente para essa finalidade e com maioria simples dos votos favoráveis.

Parágrafo Único - Apresentada proposta de alteração ou modificação deste Regimento, esta será distribuída aos Conselheiros, para exame e proposição de emendas, com a antecedência mínima de quinze dias da reunião em que será submetido ao Conselho Pleno.

Art. 45 – O COMMA terá como base de suas atividades e trabalhos, as Leis Federais nº 6.938/81 (alterada pela Lei nº 7.804/89) – Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei nº 9.433/97 – Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei nº 9.605/98 – Crimes Ambientais, a Lei nº 4.771/65 – Código Florestal, a Lei Estadual nº 3.467/00, e, não obstante, considerando demais Leis Federais, Estaduais e do Município de Bom Jesus do Itabapoana (RJ).

Bom Jesus do Itabapoana, 19 de dezembro de 2017.

Evaldo Gonçalves Junior
PRESIDENTE DO COMMA